

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 984/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด สุรินทร์
นาย วรเชษฐ์ พันจันทร์ดา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 15

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 เป็น ข้อ
สันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่ให้ถือว่าถ้ามียาเสพติด ให้โทษในประเภท 1 ไว้ใน
ครอบครองเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ให้ถือว่ามียาไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย มิได้บัญญัติว่าถ้ามีไว้ในครอบครองไม่ถึง 20 กรัม แม้จะจำหน่าย ก็จะไม่ถือว่า
มียาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
จำนวน 100 เม็ด น้ำหนัก 7.81 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับ
อนุญาตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7,
15, 66, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 ตรีของกลางที่เหลือจากการ
ตรวจพิสูจน์

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคแรก จำคุก 8 ปีจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้

กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาข้อกฎหมายว่าตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 บัญญัติว่า การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ให้ถือว่าผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่คดีนี้ไม่มีรายงานจากผู้ตรวจสอบว่ามีสารบริสุทธิ์หนักเท่าใด คงบอกแต่เพียงว่ามีน้ำหนักรวม 7.81 กรัมซึ่งไม่ถึง 20 กรัม จึงไม่ถือว่ามิใช่เพื่อจำหน่ายนั้น เห็นว่าตามบทบัญญัติที่จำเลยอ้างดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่ให้ถือว่าถ้ามีไว้ในครอบครอง คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ให้ถือว่ามิใช่ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มิได้บัญญัติว่าถ้ามีไว้ในครอบครองไม่ถึง 20 กรัมแม้จะจำหน่ายก็จะฟังว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่ได้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิชา มั่นสกุล-กนก พรรณรักษา-อภิศักดิ์ พรวิชราภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ